



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 11 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Mara Satu, 05 Juli 1984, agama , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxxx](#) ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2026 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari :

Nama : ANAKbinti PEMOHON I



Halaman 1 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Palas, 06 Juni 2010, (15 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Pertama

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Bahwa para Pemohon, berkehendak menikahkan anak tersebut pada angka 1 (satu) dengan seorang Pria bernama :

Nama : CALON SUAMI

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat/Tgl. Lahir : Salimbatu, 06 Juli 2004 (21 Tahun 5 Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxx

3. Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan anak kandung yang bernama ANAKbinti PEMOHON I dengan seorang pria bernama CALON SUAMI kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas namun ditolak berdasarkan Surat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Desember 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas tersebut dengan alasan anak kandung para Pemohon ANAKbinti PEMOHON I belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa para Pemohon telah mengikuti Konseling dan Edukasi Kesehatan Reproduksi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor. xxxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Desember 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;

6. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bermama ANAKbinti PEMOHON I dengan calon suami bernama CALON SUAMI sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan



Halaman 2 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sangat erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak kandung para Pemohon bernama ANAKbinti PEMOHON I telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;

8. Bahwa orang tua calon pengantin pria bernama M. Amin Ma'ruf bin Warno dan Nasiyah binti Yusman telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon pengantin Wanita;

9. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung para Pemohon bernama ANAKbinti PEMOHON I untuk menikah dengan calon pengantin pria bernama CALON SUAMI;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama ANAKbinti PEMOHON I untuk menikah dengan seorang pria bernama bernama CALON SUAMIBin M. Amin Ma'ruf;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan resiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



Halaman 3 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan, Para Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suaminya dan orang tua calon suaminya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya;

Keterangan Anak

- Bahwa dengan tanpa paksaan apapun anak Para Pemohon ingin dan sudah siap menikah dengan calon suaminya meskipun masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui batas minimal usia menikah dan anak Para Pemohon mengetahui segala resiko pernikahan di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sanggup lagi jika harus menunda pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah namun saat ini sedang menjalani pendidikan paket;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin mau menikah dengan calon suaminya karena sudah menjalin hubungan dekat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan bahkan sudah beberapa kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon suami anak Para pemohon sudah bekerja sebagai mengurus kebun sawit;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dengan calon suaminya;

Keterangan Calon Suami Anak Para Pemohon

- Bahwa dengan tanpa paksaan dari sisi manapun baik secara Psikis, fisik, dan seksual atau ekonomi calon suami anak Para Pemohon ingin dan sudah siap menikahi anak Para Pemohon meskipun anak Para Pemohon masih di bawah umur;



Halaman 4 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak sanggup lagi jika harus menunda pernikahan karena sudah menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan bahkan sudah beberapa kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak sanggup lagi jika harus menunda pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja mengelola kebun sawit miliknya dan pekerjaan sampingan lainnya;

Keterangan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon

- Bahwa Orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan setuju dan merestui keinginan anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Orang tua calon suami anak Pemohon yakin anaknya mampu menjadi kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab untuk anak Pemohon;
- Bahwa anaknya saat ini bekerja mengelola kebun sawit;
- Bahwa Orang tua calon suami anak Pemohon tidak memaksa anaknya maupun anak Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa Orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk bertanggung jawab terhadap rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun lainnya yang menjadi larangan untuk menikah;

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anaknya untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Para pemohon tidak melakukan paksaan untuk segera menikah kepada anaknya baik secara psikis ataupun fisik ;



Halaman 5 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon lulus SD, saat ini sedang menempuh pendidikan paket;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu bahkan calon suami anak Para Pemohon seringkali menginap di rumah Para Pemohon begitu pula anak Para Pemohon juga menginap di rumah calon suaminya;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut menjadi perbincangan warga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 November 2025. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IINIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 November 2025. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 November 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Aidah Rojanah, tanggal 13 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.4;



Halaman 6 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



5. Fotokopi Ijazah atas nama Aidah Rojanah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 7 Tanjung Palas Tengah. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMINIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Oktober 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama CALON SUAMI, tanggal 22 Desember 2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Juni 2019, dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 010 Tanjung Palas Tengah. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.9;
10. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 Desember 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan Konseling & Edukasi Kesehatan Reproduksi Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, tanggal 8 Desember 2025. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi tanda P.11;





B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang merupakan cucu saksi, namun anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan dekat antara anak Para pemohon dan calon suaminya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, mereka seringkali jalan bersama dan menginap hingga menjadi perbincangan warga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi sedangkan calon suaminya bekerja mengelola kebun sawit milik orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun anak Para pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun anak Para pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau kerabat lainnya;

2. SAKSI 2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Nelayan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya namun anak Para Pemohon masih belum cukup umur;



Halaman 8 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan dekat antara anak Para pemohon dan calon suaminya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, mereka seringkali jalan bersama dan menginap hingga menjadi perbincangan warga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi sedangkan calon suaminya bekerja mengelola kebun sawit milik orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun anak Para pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun anak Para pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau kerabat lainnya;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009;



Halaman 9 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo;

Kedudukan para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar Anak diberikan dispensasi kawin;

Penasihatannya Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para pemohon guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya untuk meneruskan permohonannya dan menunda menikahkan Anak sampai Anak tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan a quo dan ingin melangsungkan pernikahan anaknya;



Halaman 10 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para pemohon, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak melakukan paksaan dalam bentuk apapun terhadap rencana pernikahan ini dan anak Para Pemohon menyatakan siap menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan calon suaminya karena sudah menjalin hubungan dekat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai menginap bahkan melakukan hubungan badan sehingga tidak sanggup lagi untuk menunda pernikahan, anak Para pemohon sedang menjalani pendidikan paket, calon suaminya bekerja mengelola kebun sawit milik orang tua dan menyatakan siap menjadi kepala keluarga yang baik untuk anak Para pemohon, dan Para Pemohon siap bertanggung jawab terhadap rumah tangga anaknya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1, P.2 dan P.6 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, asli bukti P.3, P.4, P.7 dan P.8 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, asli bukti P.5 dan P.9 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, bukti P.10 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukti P.11 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik;



Halaman 11 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) menerangkan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan identitas anak Para Pemohon, maka terbukti anak tersebut adalah anak dari Para Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini dan terbukti pula anak tersebut saat ini berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun yaitu 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah) menerangkan pendidikan anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.8 (fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan identitas calon suami anak, maka terbukti calon suami anak saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Ijazah) menerangkan pendidikan calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon menyelesaikan pendidikan tingkat dasar pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah) menerangkan penolakan dari Kantor Urusan Agama, maka terbukti pendaftaran nikah anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon sebagai calon pengantin perempuan masih di bawah umur;



Halaman 12 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enimbang, bahwa bukti P.11 (Asli Keterangan Konseling & Edukasi Kesehatan Reproduksi) menerangkan konseling yang diikuti oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, maka terbukti anak Para Pemohon telah mengikuti konseling Kesehatan Reproduksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut, maka permohonan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan mengajukan bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, kedekatan anak para Pemohon, serta pernikahan tersebut tanpa memaksa anak Para Pemohon dan antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan kerabat lainnya, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja mengelola kebun sawit milik orang tuanya. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi nikah;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar pada tahun 2024 dan calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar pada tahun 2019;
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun 6 (enam) bulan;



Halaman 13 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja mengelola kebun sawit milik orang tuanya;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dengan seringkali jalan bersama hingga menginap dan menjadi perbincangan warga;
7. Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah;
8. Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun kerabat lainnya antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
9. Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa meskipun usianya belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
10. Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Para Pemohon karena masih di bawah umur;
11. Bahwa anak Para Pemohon telah mengikuti konseling Kesehatan Reproduksi;

Pertimbangan Petitum Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti kedewasaan calon suami anak Para Pemohon dan kesiapan anak Para Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah, calon suaminya sudah bekerja serta menjalin kedekatan dengan anak Para Pemohon hingga menjadi perbincangan warga karena hingga menginap bersama. Maksud pernikahan ini bukan atas dasar paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa kesiapan anak Para Pemohon dan kedewasaan calon suaminya dinilai sebagai salah satu modal untuk menjalani kehidupan berumah tangga nantinya, selain itu calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan sehingga memiliki penghasilan dari pekerjaannya sehingga dinilai dapat bertanggung jawab dan telah mampu secara mental dan finansial, lebih memiliki kematangan jiwa, karakter dewasa maka akan mampu melindungi dan mengayomi isterinya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah bahkan dalam keterangannya baik anak Para



Halaman 14 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



Pemohon maupun calon suaminya menyatakan tidak sanggup lagi jika harus menunda pernikahan karena memang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka menyegerakan menikah adalah lebih baik, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya menerangkan tidak sanggup menunda pernikahan lag. hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi;

**يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)رواه
البخاري)**

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, maka hanya akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat , dan hal demikian harus dicegah maka menghindari bahaya atau madzarat itu sejalan dengan dalil syar'ī dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**دراءالمفاسد مقدم على
جل المصالح**

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;



Halaman 15 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah

wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam *Surat Ar Ruum Ayat 21*:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Anak dan Calon suami tidak ada larangan perkawinan secara syar’i sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas ditambah dengan kondisi sosail masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor yang masih banyak terjadi pernikahan sirri, maka permohonan Para Pemohon ini dinilai sebagai bentuk positif dari masyarakat untuk mengikuti ketentuan yang ada dalam melakukan tindakan hukum, sehingga keadaan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat dinilai sebagai keadaan mendesak untuk dinikahkan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan sirri yang sebenarnya juga merugikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perkawinan antara Anak dan Calon suaminya tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi



Halaman 16 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (*the best interests of the child*), sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat dimana para pihak bertempat tinggal;

Menimbang bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang menjelaskan bahwa kebijakan negara harus berorientasi kepada kemaslahatan, yang selanjutnya dijadikan Hakim sebagai pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkain pertimbangan di atas telah nyata kesiapan anak dan calon suaminya untuk menikah diiringi dengan komitmen untuk terus melanjutkan pendidikan serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan antara keduanya sehingga Hakim menilai permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAKbinti PEMOHON I untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2025 Masehi,



Halaman 17 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1447 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Meterai/Ttd

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.
Panitera Sidang,

Ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 18 dari 18
penetapan Nomor 3/Pdt.P/2026/PA.TSe